

1500112-93.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500112-93.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 26 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500112-93.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL EDUARDO GUSMÃO DE ARAUJO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de GABRIEL EDUARDO GUSMÃO DE ARAUJO por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia no dia 18 de março de 2022, por volta das 23h30, na Rua Mario Bianche, nº 1040, Jardim Itaipu, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, GABRIEL EDUARDO GUSMÃO DE ARAUJO, qualificado às fls. 05 e 21, transportava e trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 39 microtubos (eppendorf's) contendo cocaína (crack), com peso líquido de 3,67 gramas (peso bruto 26,39g), 08 microtubos (eppendorf's) contendo cocaína, com peso líquido de 2,03 gramas (peso bruto 9,08 g), e 01 (uma) porção de maconha (TETRAHIDROCANNABINOL -THC), com peso líquido de 1,03 gramas (peso bruto 3,71g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 13/14, e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 37/39 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que o denunciado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado e mantidas em poder do acusado para, após, serem comercializadas ao consumo de terceiros.

Consta que, por ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo Conjunto Habitacional João Paulo II, avistaram o denunciado dentro do veículo VW/Gol de cor branca, conversando no meio da via pública com mais 3 indivíduos (não identificados até o presente momento).

Ocorre que, ao perceberem a aproximação da viatura, as referidas pessoas evadiram-se do local, e o denunciado empreendeu fuga com o automóvel, sendo perseguido pelos policiais militares.

Segue que, ao adentrar na rua Mário Bianchi o denunciado perdeu o controle do veículo e bateu na calçada, imobilizando o veículo, e evadiu a pé, sendo seguido pela guarnição.

Ato contínuo, o denunciado adentrou em uma residência, tendo o proprietário autorizada a entrada no imóvel, sendo então capturado pelos agentes de segurança. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado.

Ocorre que, em revista ao veículo conduzido pelo denunciado, os policiais militares lograram êxito em encontrar 39 eppendorfs (pinos) contendo Crack, 08 eppendorfs (pinos) contendo cocaína e uma porção de maconha, bem como uma nota de R\$ 20,00 (vinte reais).

As drogas, o veículo e a quantia em dinheiro foram apreendidos (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 13/14).

As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratavam de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL -THC (maconha) - cf. fls. 37/39.

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros."

A denúncia foi recebida em 23/05/2022.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação para uso e, subsidiariamente, a absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha LUIS ROGERIO MORENO SANCHES, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que no dia estavam fazendo patrulhamento e na avenida principal estava um veículo gol parado com alguns indivíduos ao redor. Quando viram a viatura os indivíduos saíram andando, e o veículo se evadiu. O motorista perdeu o controle e bateu o carro. O condutor fugiu, invadiu uma residência e se trancou no banheiro. O réu abriu a porta após negociação, e foi preso. Voltaram ao veículo e no solo encontraram crack, cocaína e maconha. O réu é conhecido nos meios policiais. Na via onde o veículo estava, é ponto de tráfico de drogas. O réu negou ser o dono das drogas.

A testemunha ANDERSON AVELLANEDA LUZ, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento em um bairro onde há vendas de drogas. Na rua principal viram um veículo parado e três indivíduos em volta. Os indivíduos fugiram

e o veículo saiu em fuga. O motorista perdeu o controle, subiu a calçada, saiu do veículo e entrou em uma residência. O réu foi preso no banheiro da casa. No veículo foram encontradas drogas. Um policial ficou junto ao veículo. Tinha crack, cocaína e maconha. No bairro há vários pontos de venda. Às vezes estão na esquina, ou no meio da via. Não sabe onde foi encontrada no veículo, pois foi em perseguição ao réu.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que foi até um ponto de drogas para comprar crack. No momento em que foi comprar, a polícia chegou e um indivíduo jogou um saco de drogas no interior do veículo. Na perseguição acabou batendo com o veículo na calçada. Correu e se escondeu em uma residência. Estava sob efeito de crack. Usa maconha e crack. A maconha era de sua propriedade. Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela as substâncias encontradas dentro do interior do veículo, trata-se de COCAINA E TETRAHIDROCANNABINOL-THC (MACONHA), conforme traz o laudo pericial (fls.37/39). Apreensão de considerável quantidade de entorpecentes denota que o acusado o mantinha sobre posse, para que logo após fossem destinados ao consumo de terceiro.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas (cocaína, maconha e crack) constam no rol. Portanto, se enquadram no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Com relação ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa.

Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda; e o réu foi preso em local de comercialização de drogas). Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico, previsto no art. 33, "caput", da lei nº11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas uma porção de maconha, totalizando 1,03 gramas; 39 microtubos de porções de crack, totalizando 26,39 gramas e 08 microtubos de porções de cocaína, totalizando 9,08 gramas, conforme auto de apreensão de fls.13/14 sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Portanto aumento em 1/6, e fixo pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: Há incidência da atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, posto que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. Diminuo em 1/6 e fixo pena base em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Contudo, como a quantidade e a natureza da droga apreendida foi utilizada para exasperar a pena-base, e para evitar o bis in idem, deixo de utilizar o art. 42 da Lei de regências neste momento (TJ-SP - APR: 00048820820178260358 SP 0004882-08.2017.8.26.0358, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 09/06/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020; STJ - HC: 356681 MS 2016/0129533-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016). Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a

pena provisória em 2/3, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que o condenado preenche os requisitos legais. Portanto, consoante artigo 44, § 2º, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão do artigo 77, CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e §4º, da Lei nº11.343/2006, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 166 dias-multa no valor de 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade nos termos acima fixados.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Com efeito, ausentes os seus requisitos. O regime inicialmente fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos torna incompatível a continuidade da custódia cautelar.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeçam-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo às partes dela intimadas.

Tupã, 26 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA